

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 ▲▲ 제공 숙소 부족에 따른 클레임 청구 필요

관 련 부 서 ◇건설소

조 치 부 서 ◇건설소 ◇부(①~②)

내 용

1. 업무 개요

◇건설소 ▼실 ◇부는 ◇건설소 사업운영, 시공계약 관리, Claim 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「□□사업 계약서」에 따르면, 발주사는 사업인력을 위한 모든 필요한 숙소 및 복지시설을 20□□년까지 단계적으로 제공할 예정이라고 되어있고, 사업인력이란, ① KHNP의 직원, 노동자 및 기타 고용된 인력, ② 계열사 소속 인력, ③ 하도급자 직원, ④ 계약자의 작업 수행을 지원하는 기타 모든 인력을 의미한다고 되어 있는 한편, 본 계약은 영국 및 웨일스 법률에 따라 해석되고, 분쟁은 국제상업회의소 중재 법원에 회부되어 ICC 중재 규칙에 따라 해결된다고 되어있다.

한편, □□와 체결한 「▲▲ 공사계약」에도 발주사는 계약자의 인력을 위한 숙소 및 복지시설을 20□□년까지 단계적으로 제공한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

▲▲는 현장숙소 건설 지연으로 임시숙소를 제공하였고, KHNP와 □□은 임시숙소로 현장 인력을 모두 수용할 수 없기에, ◎로부터 추가로 숙소를 임차하고 있다.

아울러 ▲▲는 건설사업 적기 준공을 위해 ◎◎ Plan(4개 호기 공사 동시 진행)을 수립 후 인력 증원을 요청하였고, KHNP는 인력을 추가로 투입하였는데, 최근 ▲▲에서 송부한 공문에 따르면, KHNP가 실제 투입한 인력보다 더 적은 인력을 파견할 것으로 예상하고 총 +개 동의 숙소만 공급한 사실을 확인할 수 있었다.

현재 KHNP와 □□은 ▲▲가 예상한 인력보다 더 많은 인력을 투입하고 있고, ▲▲의 숙소 제공 지연으로, 임시숙소 임차료 등을 지속적으로 지출하고 있다.

따라서 숙소 부족으로 야기되는 재무적인 리스크를 해소하기 위해, 본 계약의 준거법은 영국법으로 클레임 소멸시효가 6년인 점을 고려하여, 클레임 분할 발행 등 전략적으로 숙소 관련 비용을 청구할 필요가 있다.

아울러 「▲▲ 공사계약」에 따라, □□에서 숙소와 관련하여 지출한 비용은 KHNP에서 부담할 의무가 있으나, KHNP와 비교하면 □□은 외부 리조트 등의 숙소를 임차하여 숙소 임차료가 과다하게 지출하고 있는데도, 현재까지 □□과 숙소 임차료로 인정하는 범위가 협의되지 않았다.

따라서 □□의 숙소관련 비용을 KHNP 수준으로 합리적으로 정산할 수 있는 방안(법적조치 등)이 필요하다.

조치할 사항 ◇건설소장은

- ① 숙소 관련 비용을 전략적으로 청구할 수 있는 방안 마련(통보 1)
- ② □□의 숙소지출 비용을 합리적으로 정산할 수 있는 방안 마련(통보 2)